

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5743/2537

บริษัท ถาวร ฟาร์ม จำกัด
นาย พินิจ ชีรตระกูล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 877 วรรคท้าย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 8 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในฐานะที่จำเลยที่ 8 รับประกันภัยรถยนต์ ซึ่งการรับประกันภัยทุกรายต้องมีกรรมธรรม์และมีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยอันเป็นวงเงินรับประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 วรรคท้าย ก็บัญญัติว่า ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ ทั้งศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยคนใดต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 8 รับผิดชอบโจทก์ 250,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่จำเลยที่ 8 รับประกันภัยเท่าที่โจทก์มีสิทธิตามกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจำเลยที่ 8 ส่งต่อศาลจึงไม่เป็นการนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80-3864 พิจิตร พร้อมรถพ่วงหมายเลขทะเบียน 80-3862 พิจิตร ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยมีนายพนมชัยรัตนดีโดยสารหมายเลขทะเบียน 10-2048 นครสวรรค์ ของ
โจทก์ตามหลัง เมื่อถึงที่เกิดเหตุลูกจ้างของจำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 ได้ขับรถยนต์บรรทุก
หมายเลขทะเบียน 70-0515 กรุงเทพมหานครในทางที่จ้งของจำเลยที่ 5 ถึงที่
7 และลูกจ้างของจำเลยที่ 9 ถึงที่ 11 ได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-
5342 กรุงเทพมหานครในทางที่จ้งของจำเลยที่ 9 ถึงที่ 11 สวนทางมา ด้วย
ความเร็วสูงโดยแข่งกันและตีคู่กันมา โดยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-
0515 กรุงเทพมหานคร แชนรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-
5342 กรุงเทพมหานคร และอยู่ในช่องทางเดินรถของรถยนต์บรรทุกที่มีรถพ่วงและผู้
ขับรถยนต์บรรทุกทั้งสามคันต่างก็ไม่ชะลอความเร็วของรถที่ตนขับลง เป็นเหตุให้
รถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-0515 กรุงเทพมหานคร ชนกับรถยนต์บรรทุก
ที่มีรถพ่วงทำให้น้ำมันซึ่งอยู่ในถังน้ำมันของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-
0515 กรุงเทพมหานครกระเด็นไปถูกรถยนต์โดยสารของโจทก์ ไฟได้ลุกไหม้
รถยนต์ของโจทก์เสียหายใช้การไม่ได้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จำเลยที่ 5 ถึงที่ 7 จำเลยที่
9 ถึงที่ 11 กับจำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกที่มีรถพ่วง และจำเลยที่ 8
ผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-0515 กรุงเทพมหานคร
ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบเอ็ดร่วมกันชำระเงิน 1,000,000 บาท แก่
โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ให้การว่า เหตุที่รถชนกันมิได้เกิดจากคนขับรถของตน แต่
เกิดจากคนขับรถของจำเลยอื่น และเหตุที่ไฟไหม้รถของโจทก์เกิดจากความประมาท
ของคนขับรถของโจทก์ที่นำรถเข้าไปจอดใกล้ที่เกิดเหตุ ค่าเสียหายของโจทก์ก็มีไม่
ถึงตามที่เรียกร้อง จำเลยที่ 8 มิได้รับประกันวินาศภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-
0515 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 8 และที่ 11 ให้การว่าโจทก์มิได้เป็นเจ้าของรถยนต์
โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-2048 นครสวรรค์ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 5 ถึงที่

8 ให้การว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความเพราะฟ้องเกิน 1 ปีแล้ว จำเลยทั้งสิบเถิดขอให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 11 ศาลชั้นต้นอนุญาตจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 11 ออกจากสารบบความ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 5 และที่ 6 ร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ จำนวน 800,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จและให้จำเลยที่ 8 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 5 และที่ 6 ในจำนวนเงิน 250,000 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่เหลือ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 8 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 5 และที่ 6 ในจำนวนเงิน 800,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้คงให้เป็นตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 8 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 8 รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในฐานะที่จำเลยที่ 8 รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 70-0515 กรุงเทพมหานคร ซึ่งการรับประกันภัยทุกรายต้องมีกรมธรรม์และมีจำนวนเงินที่เอาประกันภัยอันเป็นวงเงินรับประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 877 วรรคท้ายก็บัญญัติว่าท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่าจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยไว้ ทั้งศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยคนใดต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด ฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 8 รับผิดชอบโจทก์ 250,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่

จำเลยที่ 8 รับประกันภัยเท่าที่โจทก์มีสิทธิตามกฎหมายประกันภัยซึ่งจำเลยที่ 8 ส่งต่อศาลจึงไม่เป็นการนอกประเด็น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เห็นว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยนอกประเด็นและพิพากษาให้จำเลยที่ 8 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 5 และที่ 6 ในวงเงิน 800,000 บาท ซึ่งสูงกว่าจำนวนเงินที่เอาประกันภัย เป็นการพิพากษาให้โจทก์ได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยที่ 8 เกินกว่าที่โจทก์จะมีสิทธิได้รับตามกฎหมายจึงไม่ชอบ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 8 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 5 และที่ 6 ในจำนวนเงิน 250,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ